

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE GESTOR e FISCAL DE CONTRATO

Processo DLC n. 23837/2026

Objeto: Contratação de serviços artísticos para a realização de apresentação ao vivo da cantora Sarah Farias, no evento “Aniversário da Cidade”, a ser realizado no Município de Sumaré/SP.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SRA. CECILIA SOUSA TEIXEIRA**, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, nos termos do disposto através do art. 7º e art. 117, da Lei Federal n. 14133/ 2021, art. 13, inciso II do Decreto Municipal n. 12052/ 2023, e art. 18 e art. 20 do Decreto Municipal 12055/2023, vem pelo presente DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para atuarem como GESTOR e FISCAL do Contrato desta contratação.

Gestor de Contrato:

Nome: Carla Andressa Dourado

Cargo: Diretora de Divisão

Competências: Vasto conhecimento sobre as rotinas dos eventos da Secretaria Municipal de Cultura

Ciente, de acordo. _____

Fiscal do Contrato:

Nome: Talita Cristiane Carvalho

Cargo: Diretora de Área

Competências: Vasto conhecimento sobre as rotinas dos eventos da Secretaria Municipal de Cultura

Ciente, de acordo. _____

Os servidores designados, deverão realizar a gestão e fiscalização do Contrato de acordo com as disposições da Lei Federal n. 14133/ 2021 e Decretos Municipais.

Sumaré 17 de Junho de 2026

CECILIA SOUSA TEIXEIRA
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Legislação:

Lei 14.133/ 2021

CAPÍTULO IV

DOS AGENTES PÚBLICOS

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos:

I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública;

II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e

III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

§ 1º A autoridade referida no **caput** deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

§ 2º O disposto no **caput** e no § 1º deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

§ 4º Na hipótese da contratação de terceiros prevista no **caput** deste artigo, deverão ser observadas as seguintes regras:

I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato;

II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

DECRETO Nº 12.052/2022

Art. 13. - Compete ao órgão ou entidade, quanto à gestão dos contratos

I - avaliar a atuação do contratado no cumprimento das obrigações assumidas, baseando-se em critérios objetivamente definidos, sempre que possível;

II - nomear gestores e fiscais de contrato com base no perfil de competências e evitando a sobrecarga de atribuições, sempre que possível;

III - prever a implantação de programas de integridade pelo contratado, de acordo com a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, na hipótese de objetos de grande vulto, e para os demais casos, quando aplicável; e Definição de estrutura da área de contratações

DECRETO Nº 12.055/2023

Atividades de gestão e fiscalização de contratos

Art. 18. - Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - gestão de contrato - o serviço geral administrativo realizado desde a formalização até o término do contrato.

II - fiscalização de contrato: a atribuição de caráter técnico e administrativo de verificação da conformidade dos serviços e obras executados e dos materiais entregues com o objeto contratado, de forma a assegurar o exato cumprimento do contrato.

§ 1º - As atividades de gestão e de fiscalização dos contratos deverão ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática e exercidas por agentes públicos ou por equipes, assegurada a distinção das atividades, que não deverá comprometer o desempenho das ações.

§2º - Quando o objeto contratual envolver mais de uma Secretaria municipal ou entidade ou quando sua natureza o exigir poderá ser designado mais de um fiscal de contrato e distribuídas entre eles, de forma expressa e nos limites de suas competências, as atribuições de natureza técnica e administrativa relacionadas à fiscalização.

Art. 19. - A Secretaria Municipal de Administração, com cooperação das demais Secretarias, poderá editar norma complementar na forma de manual técnico operacional para orientar e padronizar as atividades de gestão e de fiscalização dos contratos, sem prejuízo de orientações internas específicas por parte da autoridade máxima de cada Secretaria ou entidade.

Gestor de contrato

Art. 20. - Constituem atividades a serem exercidas pelo gestor de contrato:

I - executar as diligências e providenciar a tramitação necessária que precedem a assinatura dos contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisão contratual, termos de recebimento contratual e afins pela autoridade competente;

II - acompanhar as contratações a partir da lavratura do ajuste até sua implantação, em se tratando de prestação de serviços ou da entrega de material, no caso de fornecimento parcelado que culmine em instrumento contratual;

III - ter conhecimento da íntegra do contrato firmado, bem como de seu cronograma físico-financeiro;

IV - verificar, com base na legislação vigente, a regularidade da documentação necessária à formalização do contrato, bem como mantê-la atualizada, nos termos da lei e do contrato;

V - encaminhar cópia do contrato firmado, da proposta do contratado, do edital e dos demais documentos pertinentes ao fiscal do contrato, para subsidiar o exercício da respectiva fiscalização;

VI - atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existência de adequado acompanhamento à execução do ajuste;

VII - manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar à autoridade competente a necessidade de prorrogação contratual ou de realização de nova contratação, conforme o caso;

VIII - manter o controle do prazo de vigência e da atualização do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo hábil, ao encaminhamento necessário à sua substituição e/ou reforço ou prorrogação do prazo de sua vigência, quando for o caso; IX - verificar se a documentação necessária ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato, está de acordo com o disposto no contrato e na legislação para os procedimentos de liquidação e pagamento;

X - dar início aos procedimentos para aditamento do contrato, em especial a prorrogação de sua vigência, com a antecedência necessária, levando em conta as informações prestadas pela Secretaria demandante do serviço e pelo fiscal do contrato, os preços de mercado e demais elementos que auxiliem na identificação da proposta mais vantajosa para a Administração;

XI - apurar situação de inadimplemento com relação às obrigações trabalhistas, ao tomar conhecimento dela por qualquer meio, independentemente de ação judicial, e adotar, garantido o contraditório e a ampla defesa, as providências previstas em lei e no contrato; XII - executar as atividades inerentes à completa gestão do contrato firmado, inclusive no que se refere à manutenção das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da contratada;

XIII – notificar a contratada em mora com a Administração, com a definição de prazo para a correção ou implemento da obrigação;

XIV – verificada a existência de qualquer infração contratual, constatada pelo gestor ou apontada pelo fiscal, iniciar o procedimento de proposta de aplicação de penalidade, nos termos previstos no instrumento contratual ou em regulamento próprio, aplicando aos responsáveis, garantida a defesa prévia e o procedimento legal, as sanções previstas nos incisos I, II e III do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

XV – prestar à autoridade máxima do órgão ou entidade as informações necessárias para o recebimento definitivo do objeto do contrato;

XVI - informar, tempestivamente, à autoridade máxima do órgão as ocorrências e demandas que constatar ou que forem informadas pelos fiscais cujas providências necessárias extrapolem sua competência;

XVII - exercer qualquer outra incumbência que lhe seja atribuída por força de previsão normativa Da Fiscalização Art. 21 Constituem atividades a serem exercidas pelo fiscal de contrato:

I - prestar apoio técnico e administrativo ao gestor do contrato com informações pertinentes à sua competência;

II – acompanhar e registrar as ocorrências relativas à execução contratual, informando o gestor do contrato aquelas que podem resultar na execução dos serviços e obras ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providências necessárias à regularização, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados;

III - recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessários à liquidação e ao pagamento, conferi-los e encaminhá-los ao gestor do contrato; IV - verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos serviços, das obras ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura e encaminhá-la ao gestor do contrato;

IV - manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogação, rescisão ou qualquer outra providência que deva ser tomada com relação ao contrato que fiscaliza;

V - consultar a Secretaria demandante dos serviços, obras ou materiais sobre a necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a adoção de tais providências;

VI - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexistência ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção, ou informar o gestor do contrato quando mais graves ou quando ultrapassarem sua competência;

VII- informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias;

VIII – requisitar à contratada, com base na legislação vigente, a documentação necessária à formalização do contrato, bem como mantê-la atualizada, nos termos da lei e do contrato;

IX - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato no prazo estabelecido;

X- realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências, encaminhando-o ao gestor de contrato para conhecimento e encaminhamento à autoridade máxima do órgão ou entidade; e

XI - comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas às medidas cabíveis; XII - propor medidas que visem à melhoria contínua da execução do contrato;

XIII – prestar, quando solicitado, apoio ao gestor no desempenho de suas atribuições;

XIV - exercer qualquer outra incumbência que lhe seja atribuída por força de previsão normativa.

Recebimento provisório e definitivo

Art. 22.- O recebimento provisório ficará a cargo do fiscal de contrato, no limite de suas responsabilidades, e o recebimento definitivo ficará a cargo da autoridade máxima do órgão ou entidade, mediante informações prestadas pela fiscalização e pelo gestor do contrato.

Parágrafo único: Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato, nos termos no disposto no § 3º do art. 140 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Terceiros contratados

Art. 23. - Na hipótese da contratação de terceiros para assistir ou subsidiar a fiscalização nos termos do disposto neste Decreto, será observado o seguinte:

I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato; e

II - a contratação de terceiros não eximirá o fiscal do contrato da responsabilidade, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

